Teoria kary - przestępstwo, ściganie i uzasadnienie karania

Teoria empiryczna i normatywna

Teoria to uporządkowany zbiór pojęć i twierdzeń służący wyjaśnianiu zjawisk.

- **Teoria empiryczna:** formułuje wyjaśnienia i hipotezy, które można sprawdzać w badaniach.
- **Teoria normatywna:** uzasadnia, co powinno być dopuszczalne lub sprawiedliwe.

Teoria kary obejmuje pytania o moralne uzasadnienie karania oraz o rzeczywiste skutki sankcji.

Przestępstwo i jego społeczne konstruowanie

Społeczne konstruowanie przestępstwa oznacza, że państwo określa, które zachowania podlegają kryminalizacji. Zakres prawnych zakazów zależy od rozwiązań przyjętych w danym społeczeństwie.

Przestępstwo w polskim prawie

Art. 1 KK wiąże odpowiedzialność z ustawowym zakazem obowiązującym w chwili czynu. Czyn zabroniony nie stanowi przestępstwa, jeśli jego społeczna szkodliwość jest znikoma albo nie można przypisać sprawcy winy w czasie czynu. Sama sprzeczność z zakazem nie wystarcza. Kodeks karny, art. 1.

Społeczna szkodliwość musi być większa niż znikoma. Osobno ocenia się pozostałe warunki odpowiedzialności.

Ciemna liczba istnieje jako problem pomiaru

Radykalny pogląd o „braku ciemnej liczby” utożsamia przestępstwo z oficjalnym uznaniem zachowania za przestępstwo. Takie ujęcie zaciera różnicę między zdarzeniem, jego ujawnieniem i stwierdzeniem odpowiedzialności.

Ustawowe określenie kategorii przestępstwa nie oznacza, że wszystkie należące do niej czyny zostaną ujawnione. **Brak wyroku lub brak wszczęcia postępowania nie przesądza samodzielnie, że zdarzenie nie nastąpiło.** Badania wiktymizacyjne obejmują także doświadczenia niezgłoszone policji. BJS - przestępstwa niezgłoszone, badanie 2006-2010.

Ciemna liczba przestępstw · Wykrywanie i dowodzenie.

Legalizm i oportunizm

Legalizm - obowiązek wszczęcia i prowadzenia postępowania w sprawach o czyny ścigane z urzędu, przy spełnieniu prawnych warunków.

Oportunizm - dopuszczona przez prawo ocena celowości ścigania. Nie daje policjantowi swobodnego prawa do ignorowania przestępstwa. Odmowa wszczęcia i umorzenie mogą wynikać z przeszkód procesowych; nie każda taka decyzja jest oportunizmem. KPK, art. 10 i 17.

Sytuacja	Istota
Brak danych uzasadniających podejrzenie	problem podstaw wszczęcia
Wybór kolejności działań	organizacja pracy i taktyka
Prawnie dopuszczona ocena celowości ścigania	oportunizm
Niepodjęcie działań bez podstawy prawnej	nie można go usprawiedliwiać samą nazwą „oportunizm”

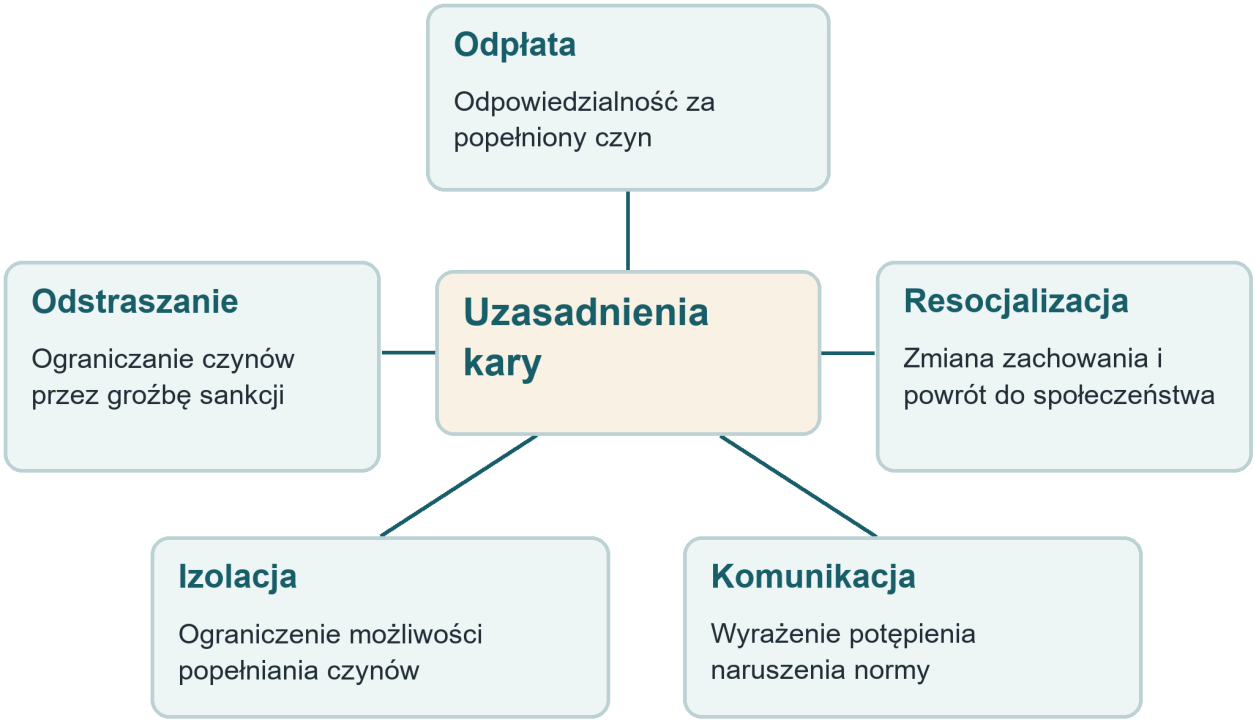
„Oportunizm taktyczny” bywa używany jako określenie praktycznej rezygnacji z działania uznanego za niecelowe. Trzeba odróżnić taki opis praktyki od ustawowo dozwolonej decyzji procesowej.

Definicja kary

Kara prawna to celowo dolegliwa reakcja uprawnionej władzy na naruszenie reguły prawnej. Podstawowe pytania: dlaczego państwo może zadawać dolegliwość, w jakich granicach i w jakim celu? Kara nie musi oznaczać więzienia. Stanford Encyclopedia of Philosophy - *Legal Punishment*.

Uzasadnienia karania

Uzasadnienie	Główna idea	Problem do rozważenia
Odpłata	reakcja odpowiadająca odpowiedzialności za popełniony czyn	proporcjonalność dolegliwości
Odstraszanie	ograniczenie przyszłych czynów przez groźbę sankcji	różnice w kalkulacji i motywacji sprawców
Resocjalizacja	zmiana zachowania i powrót do funkcjonowania społecznego	skuteczność oddziaływania i autonomia
Izolacja	ograniczenie możliwości popełniania czynów	granice i koszty pozbawienia wolności
Podejście komunikacyjne	wyrażenie potępienia naruszenia normy	zrozumiałość przekazu i legitymacja instytucji



Różne idee uzasadniające karanie; układ nie oznacza hierarchii ani etapów.

Schemat. Główne idee uzasadniające karanie; szersze omówienie i źródło filozoficzne znajdują się w tej części.

Koncepcja Hegla o karze

Przestępstwo jest naruszeniem prawa, a kara ma **przywracać jego obowiązywanie**. Formuła **„negacja negacji”** oznacza odrzucenie naruszenia prawa; nie cofa faktycznej szkody.

Sprawca jest podmiotem rozumnym, odpowiedzialnym za swoje działanie. Nie jest jedynie obiektem odstraszania. Koncepcja Hegla nie sprowadza się do prostej zemsty - jej interpretacje uwzględniają okoliczności społeczne i różne funkcje kary. Stanford Encyclopedia of Philosophy - Hegel, części 4 i 9.

Dlaczego społeczeństwo sięga po karę?

Karanie wymaga uzasadnienia, ponieważ narusza istotne interesy człowieka. Uzasadnienie może odwoływać się do odpłaty, ochrony społeczeństwa, zmiany zachowania lub potępienia naruszenia normy. Słuszność celu nie przesądza o właściwości konkretnej sankcji.

Pytania do oceny karania:

1. Czy odpowiedzialność przypisano właściwej osobie?
2. Czy istnieje prawna podstawa reakcji?
3. Czy dolegliwość odpowiada wadze czynu i odpowiedzialności?
4. Jakie skutki są oczekiwane i jakie dowody wspierają tę prognozę?
5. Czy cel można osiągnąć przy mniejszej dolegliwości?

To pytania filozoficzne i analityczne; ustawowe przesłanki wymiaru kary stanowią odrębne zagadnienie.

Krytyka kary i abolicjonizm

Argumenty krytyczne wobec karania:

- Kara jest reakcją **po czynie** i nie usuwa automatycznie jego przyczyn społecznych lub ekonomicznych.
- Groźba sankcji może silniej oddziaływać na osoby respektujące normy niż na sprawców silnie je odrzucających.
- Silniejsza demoralizacja może wiązać się z ignorowaniem prawa i postrzeganiem jego naruszania jako ekscytującego.
- Odpłata „złem za zło” nie jest sama w sobie wystarczającym uzasadnieniem zadawania cierpienia.
- Kara może być interpretowana jako forma zemsty społecznej.
- Należy rozważać inne sposoby reagowania na konflikt i krzywdę.

Są to argumenty określonych stanowisk, a nie dowód nieskuteczności każdej kary.

Abolicjonizm penalny kwestionuje instytucję karania i poszukuje alternatywnych sposobów reagowania na krzywdę. Krytyka więzienia lub surowości sankcji nie zawsze oznacza postulat zniesienia całego systemu. Stanford Encyclopedia of Philosophy - abolicjonizm.

Surowość a odstraszanie

Pewność wykrycia ma silniejsze znaczenie odstraszające niż samo zwiększanie surowości sankcji. Podnoszenie kar nie daje automatycznie proporcjonalnego spadku przestępczości. Nie oznacza to, że każda kara jest bezskuteczna. NIJ - *Five Things About Deterrence*.

Polityka kryminalna i karna

Pojęcie	Zakres	Przykład
Polityka kryminalna	oddziaływanie na przestępczość przez systemy kontroli społecznej	projektowanie osiedla ograniczające okazje do czynów
Polityka predeliktualna	zapobieganie, zanim dojdzie do czynu	kształtowanie warunków społecznych i dostępu do legalnych dóbr
Polityka karna	stosowanie kar przez organy państwa	wymierzanie sankcji
Compliance	wewnętrzne reguły zapewniające zgodne z prawem działanie organizacji	procedury postępowania w firmie

Przykład hipotezy prewencyjnej: krótszy dzień pracy może pozostawiać więcej czasu na życie rodzinne. Samo wskazanie mechanizmu nie dowodzi wpływu na poziom przestępczości.

Powiązania

Ocena sankcji obejmuje także warunki ich wykonywania: deprywację i importację oraz ryzyko wiktymizacji.

Źródła: dostęp 12.10.2026. Przepisy: wskazane teksty jednolite KK i KPK.